

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1784/2538

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพเคหะ
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย ประยูร ม่วงไทย กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 113 เดิม, มาตรา 150

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
พ.ศ.2522 มาตรา , มาตรา 54

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์พ.ศ.2522มาตรา54(2)ห้ามมิให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์กระทำการให้กู้ยืมเงินเว้นแต่การรับจำนองทรัพย์สินลำดับหนึ่งเป็นประกันดังนั้นการที่โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้จำเลยทั้งสองกู้เงินโดยมิได้มีการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินลำดับหนึ่งเป็นประกันจึงฝ่าฝืนบทกฎหมายดังกล่าวตกเป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์จำเลยทั้งสองทำสัญญากู้เงินโจทก์จำนวน 195,303.24 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 20 ต่อปี นับแต่วันกู้จนกว่าจะชำระเสร็จต่อมาจำเลยทั้งสองผิดนัดโจทก์ทวงถามแล้วแต่

จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 242,933.62 บาทพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจให้กู้ยืมเงิน และไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ จำเลยทั้งสองไม่ได้กู้เงินและไม่ได้รับเงินจำนวนตามฟ้องจำเลยทั้งสองตกลงซื้อที่ดิน พร้อมบ้านจากบริษัทเคหะนครจำกัด ในราคา 195,303.24 บาท โดยผ่อนชำระเป็น รายเดือนบริษัทเคหะนคร จำกัด ให้จำเลยผ่อนชำระค่างวดผ่านทางโจทก์จำเลยผ่อน ชำระค่างวดไปแล้วเป็นเงิน 17,200 บาท จำเลยทั้งสองได้ไปติดต่อขอกู้เงินจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อจะนำไปชำระหนี้ที่เหลือ ซึ่งจำเลยต้องนำที่ดินและบ้าน ดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ แต่บริษัทเคหะนคร จำกัด ไม่ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยได้ โดยอ้างว่าติดภาระจำนองกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสีลม เพื่อเป็นประกันสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของโจทก์ โจทก์กับบริษัท เคหะนคร จำกัด สมคบกันเพื่อฉ้อโกงจำเลยจำเลยไม่แน่ใจว่าบริษัททั้งสองจะจัดการ ไถ่ถอนจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ให้จึงไม่ชำระค่าที่ดินและบ้านโจทก์ไม่มีสิทธิบอก เลิกสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 242,933.62 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 188,299.07 บาท กับชำระเบี้ย ประกันภัยรายเดือนเดือนละ 27.66 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จให้โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาโจทก์การให้กู้ยืมเงินของโจทก์ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 หรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาตรา 54(2) บัญญัติห้ามมิให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กระทำการให้กู้ยืมเงินเว้นแต่การรับจำนองทรัพย์สินลำดับหนึ่งเป็นประกัน ฉะนั้นการที่โจทก์ให้จำเลยทั้งสองกู้เงินจำนวน 195,303.24 บาท โดยที่มิได้มีการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินลำดับหนึ่งเป็นประกัน จึงฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวตกเป็นโมฆะที่โจทก์อ้างว่าตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บังคับให้โจทก์ต้องรับจดทะเบียนจำนองในวันทำสัญญาแต่อย่างใดนั้น ตามคำฟ้องของโจทก์ก็มิได้ฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองนำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนจำนองกับโจทก์ตามที่ระบุในสัญญา แต่เป็นการฟ้องเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย แสดงว่าโจทก์มิได้นำพาจะให้มีการจดทะเบียนจำนองตามสัญญา

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ